

1500300-81.2021.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO SCHEANO XAVIER PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de THIAGO SCHEANO XAVIER PEREIRA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006. Consta que no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina - SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500300-81.2021.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500300-81.2021.8.26.0605

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO SCHEANO XAVIER PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de THIAGO SCHEANO XAVIER PEREIRA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006. Consta que no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 03 horas, no

estabelecimento comercial denominado "Gringo Pub", localizado na Rua Riachuelo, 218, Jards/nº, Bairro Vila Passarelli, em Andradina, o acusado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 04 (quatro) porções da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 5,6 g, com capacidade de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, na data dos fatos, o policial civil Marcell das Neves Rafael, que estava no estabelecimento comercial apontado, foi informado por um participante do evento que ocorria no local, que o denunciado teria lhe oferecido uma porção de cocaína pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Em seguida, o policial Marcell, informou os fatos ao policial (agente de segurança penitenciária) Mateus, e ambos passaram a monitorar o réu. As testemunhas observaram que a todo momento na festa, Thiago era procurado por frequentadores do local e, ao notarem que ele se separou das pessoas e se dirigiu aos banheiro, decidiram realizar a abordagem.

Os policiais questionaram se ele trazia consigo alguma droga e Thiago entregou uma porção de pó branco ("sacolê"), aparentando ser cocaína. Em revista pessoal, localizaram em poder do réu mais duas porções de cocaína. E em nova revista realizada na delegacia, mais uma porção, de maior tamanho, foi encontrada na meia do denunciado.

Indagado, o denunciado alegou que a droga era para seu consumo, mas confessou ter vendido uma porção para um colega.

A denúncia foi oferecida às fls. 76/79.

Boletim de Ocorrência às fls. 08/10.

Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15.

Laudo de Constatação Positivo de fls. 23/27.

Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo Positivo de fls. 116/118.

Folha de Antecedentes à fl. 48/49.

Citado (fl. 87), o acusado apresentou Defesa Prévia às fls. 124/138.

Recebimento da Denúncia às fls. 149/151.

Na instrução criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 177/183 e mídias).

O Ministério Público do Estado de São Paulo, em alegações finais orais (fls. 177/181), aduziu pela procedência da ação penal para a condenação do réu. Na dosimetria da pena, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal. Pediu a fixação do regime fechado de cumprimento da pena.

A defesa em alegações finais pugnou pela desclassificação para o porte para consumo pessoal. Destacou que o acusado é primário e a quantidade de droga apreendida foi pequena, assim, caso condenado no tráfico que seja aplicado o privilégio do parágrafo quarto do art. 33 da Lei de Drogas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

Com efeito, a autoria tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo, que indicou que o acusado foi localizado com entorpecentes em sua posse.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15), Laudo de Constatação Positivo (fls. 23/27), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo Positivo (fls. 116/118), bem como a prova oral produzida em Juízo. A autoria, igualmente, foi comprovada.

Vejamos:

A testemunha Mateus Cezário dos Santos, agente de escolta penitenciário, relatou em juízo que foi procurado pelo policial Marcell. É um local de show. O policial pediu ajuda e disse que o acusado teria oferecido droga para terceiros. Aguardaram o melhor momento para abordar o acusado. Marcell abordou o acusado e se identificou dizendo que era policial. O acusado espontaneamente entregou uma porção de droga. Em revista pessoal, acharam mais droga. E ainda na seccional encontraram mais droga. O acusado disse que era usuário, mas depois disse que tinha vendido uma porção.

A testemunha Marcell das Neves Rafael relatou em juízo que estava no estabelecimento e uma pessoa que sabia que era policial lhe abordou e disse que o

acusado estava vendendo droga. Então, pediu ajuda para Mateus para abordar o acusado. Quando o acusado foi ao banheiro, o abordou na saída. O acusado lhe entregou uma porção de droga. Em revista, encontraram mais droga. Na delegacia ainda encontraram mais uma porção maior. O acusado confessou que fez uma venda de droga.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, vide:

“De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”.(HC 98766 / SP - HABEAS CORPUS 2008/0009791-4 Relator Ministro OG FERNANDES - DJE 23/11/2009).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria de sua pena.

De acordo com o art. 59 do Código Penal, não se comprovando circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. Mantenho 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na terceira fase, destaco a benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há prova que se dedica à atividades criminosas ou integre organização criminosa. Reduzo a pena em 2/3, fixo em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Anteriormente era inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006. No entanto, a partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Por outro lado, não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, requisitos subjetivos como a personalidade e a conduta social do agente.

Nesses termos, entendo inviável a conversão da pena em restritivas de direitos. O acusado efetuou tráfico de drogas em festa movimentada. A medida alternativa não é suficiente em razão da falta de atendimento do pressuposto subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do CP (cf. STJ, HC 435.632/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018; HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). Outrossim, inaplicável a suspensão da pena, nos termos do art. 77, III, CP.

Fixo regime ABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move em face de THIAGO SCHEANO XAVIER PEREIRA por incorrer no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Pena fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão em regime ABERTO e ao pagamento de 166 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal.

Ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o sentenciado poderá recorrer em liberdade.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, na forma do CPP 804, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições econômicas do sentenciado.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV,

do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso da denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais competente.

Com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União, dos bens e do dinheiro porventura apreendidos em poder do acusado quando de sua prisão em flagrante, por reconhecer que são provenientes do tráfico de drogas. Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
- 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP;
- 4) notifique-se para pagamento da pena de multa em 10 (dez) dias, nos termos do art. 50 do CP;
- 5) Se for o caso, providencie-se a transferência dos recursos apreendidos para conta vinculada ao FUNAD.

P.I.C.

Andradina, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA